
LUIS FEDERICO SANTA COLOMA Y OTROS

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales.

Interpretación de normas y actos comunes.

Próceda el recurso extraordinario, no obstante que los agravios del apelante remiten al análisis de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia propia de los jueces de la causa y ajena, como regla y por su naturaleza, a la instancia extraordinaria, cuando median razones de mérito suficiente para descalificar el pronunciamiento. En el caso, se trata de los daños y perjuicios derivados de la muerte de los hijos de los recurrentes.

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sentencias arbitrarias. Procedencia del recurso. Valoración de circunstancias de hecho y pruebas.

Es arbitraria la sentencia que señala que ni aún a título de "chance" corresponde otorgar indemnización por daño material a los actores

(1) 5 de agosto. Fallos: 306:1987, 2065; 307:2124.

cuya holgada situación haría irrazonable prever que hubieren de recibir ayuda económica de las hijas impediría asegurar que de su muerte vaya a resultar perjuicio material para ellos, pues importa exigir una certidumbre extraña al concepto mismo de "chance", de cuya reparación se trata.

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sentencias arbitrarias. Procedencia del recurso. Defectos en la consideración de extremos conducentes.

Es arbitraria la sentencia que niega indemnización a título de "chance" por daño material a los actores, fundada en que su holgada situación —que no haría razonable prever que hubieran de recibir ayuda económica de las hijas— impediría asegurar que de su muerte vaya a resultar perjuicio material para ellos, pues pasa por alto la circunstancia de que el apoyo económico que los hijos pueden brindar a sus padres, en determinados medios puede traducirse más frecuentemente en la colaboración en la gestión del capital familiar, según su envergadura, cuando la edad de los progenitores así lo exija.

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sentencias arbitrarias. Procedencia del recurso. Contradicción.

Es arbitraria la sentencia cuya conclusión revela una evidente contradicción con las premisas, pues reduce la reparación por daño moral, no obstante destacar la gravedad de la conducta de la demandada, y que su notable negligencia surge con meridiana claridad así como el tremendo dolor que han debido sufrir los actores, siendo obvia la capacidad económica de la demandada.

RECURSO EXTRAORDINARIO: Requisitos propios. Cuestiones no federales. Sentencias arbitrarias. Procedencia del recurso. Falta de fundamentación suficiente.

Es arbitraria la sentencia que reduce la reparación del daño moral con afirmaciones dogmáticas y carentes de la debida fundamentación, según las cuales el dolor de los padres no es susceptible de ser aplacado, ni siquiera en grado mínimo, por la recepción de dinero, cualquiera sea la cantidad, pues a tal dolor nada agregará ni quitará la cifra que reciban los agraviados, lo que demostraría que la reparación que otorga la ley no puede tener tal finalidad.

CONSTITUCIÓN NACIONAL: Derechos y garantías. Generalidades.

La sentencia que al establecer la indemnización del daño moral fija una suma cuyo alzado carácter sancionatorio es —por su menguado

monto— meramente nominal, y renuncia expresamente y en forma apriorística a mitigar de alguna manera— por imperfecta que sea— el dolor que dice comprender, lesiona el principio de *alterum non laedere* que tiene raíz constitucional (art. 19 de la Ley Fundamental) y ofende el sentido de justicia de la sociedad, cuya vigencia debe ser afianzada por el tribunal, dentro del marco de sus atribuciones y en consonancia con lo consagrado en el Preámbulo de la Carta Magna.

CARGA PUBLICA.

No figura entre las potestades de un estado constitucional imponer a los habitantes cargas que superen a las requeridas por la solidaridad social.

DAÑOS Y PERJUICIOS: Determinación de la indemnización. Daño moral.

Es obvio que desde una especial —y respetable— concepción de la ética puede mirarse a la reparación del daño moral como un apartamiento de las rigurosas exigencias que tal ética formula a quienes deseen seguirla. Pero no cabe que los jueces se guíen, al determinar el derecho, por patrones de moralidad que excedan los habitualmente admitidos por el sentimiento medio.

MORAL PUBLICA.

Los jueces deben dar vigor con sus sentencias a la moralidad corriente de hombres y mujeres de conciencia recta.

CONSTITUCION NACIONAL: Derechos y garantías. Generalidades.

La decisión judicial no ha de reemplazar las opciones éticas, cuya autonomía reconoce el art. 19 de la Constitución Nacional.

DICTAMEN DEL PROCURADOR GENERAL

Suprema Corte:

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal (Sala 2), a fs. 484/491, dictó sentencia por la cual modificó el monto de la condena impuesta a la demandada en concepto de indemnización de los daños y perjuicios causados a los actores a

raíz del hecho que dio origen a la demanda. Se trata de un choque de dos trenes, en uno de los cuales viajaban cuatro hijos del matrimonio Santa Coloma: tres niñas, que fallecieron como consecuencia del impacto, y un niño, que resultó herido. Los padres promovieron esta acción resarcitoria por sí y en representación del hijo menor. La sentencia de primera instancia estableció la responsabilidad de la empresa demandada, Ferrocarriles Argentinos, cuestión que no había sido controvertida por esta última, y la condenó a pagar una suma comprensiva de varios rubros: a) pérdida material de las tres hijas y el daño físico causado al niño; b) daño moral padecido por los padres y por el hijo sobreviviente; y c) diversos gastos derivados del mismo hecho. La alzada, por su parte, desestimó en su integridad el reclamo inherente al primero de esos rubros y disminuyó sensiblemente el importe fijado para el daño moral.

Contra este pronunciamiento la actora dedujo recurso extraordinario a fs. 500/524, cuya denegatoria de fs. 537/538 dio lugar a la presente queja. Cabe señalar que el Defensor Oficial también dedujo recurso extraordinario (fs. 525/532), el cual fue denegado por el *a quo* en la misma resolución antes citada, pero sin que se haya articulado queja al respecto.

Se agravia la apelante porque considera arbitraria la decisión del tribunal y conculcatoria de los derechos tutelados por los arts. 17 y 18 de la Constitución Nacional. A través de una prolija y minuciosa crítica de las distintas partes del fallo desarrolla su impugnación a lo resuelto en relación con el daño material causado por la pérdida de las hijas —rubro desestimado— y el daño moral consiguiente —rubro sensiblemente disminuido—.

Sobre el primero señala que existe autocontradicción en la sentencia, ya que el *a quo* admitió expresamente la hipótesis de que, pese a la actual "situación económica holgada" de los padres —según la calificó—, pudieran éstos necesitar en el futuro la ayuda de sus hijas, de manera que habiendo admitido esa posibilidad no podía luego negar la indemnización siquiera a título de "chance", como lo hizo. Añade que la Cámara habría omitido considerar ele-

mentos significativos al evaluar la magnitud patrimonial de la actora, y que tampoco indicó de qué modo ella hubiera podido impedir que se fije una indemnización por la pérdida material de las hijas. Observa la falta de sustento lógico de la conclusión a que hubo arribado la Cámara en este punto al negar la reparación al menos a título de "chance", porque ésta, por pequeña que fuese, siempre existe y en forma cierta, dado que nadie puede asegurar el futuro.

Con respecto al daño moral, sostiene la apelante que la Cámara omitió considerar todos y cada uno de sus agravios sobre el punto y, sin dar fundamento suficiente, redujo drásticamente el monto fijado en primera instancia a una décima parte, en moneda constante. Advierte que la apelación de la accionada en este punto no constituía un verdadero "agravio", pues se limitó a decir que consideraba excesiva la suma fijada por el juez y dejaba librado al criterio de la Cámara la determinación definitiva, con lo cual, esa parte de la sentencia de primer grado debió considerarse firme. Agrega que el tribunal tampoco proporcionó argumentos valederos para reducir la condena a su décima parte, porque no pueden serlo la simple aseveración dogmática del vocal preopinante en el sentido que: "...considero exorbitante la cifra que fijó el *a quo*...". Que también aquí se advierte autocontradicción en la sentencia, ya que el *a quo* dijo adherir a la tesis de que el daño moral tiene carácter de pena ejemplar —no resarcitorio—, y pese a destacar la gravedad de la culpa atribuible a la accionada, concluyó fijando una condena meramente simbólica. Añade que al hacerlo no proporcionó argumentos que permitieron seguir un proceso lógico susceptible de justificar la sustancial variación en el monto de la condena ni dio razón de cómo la situación patrimonial del agraviado pudo incidir en ello. Cita jurisprudencia de la Corte en apoyo de su queja.

A mi modo de ver, examinados los agravios a la luz de las constancias de la causa, asiste razón a la recurrente. Si bien se trata aquí de cuestiones de hecho y de derecho común, ajenas como regla a la vía del art. 14 de la ley 48, estimo configurado un supuesto de excepción a dicho principio en tanto el fallo recurrido entraña una afectación de las cláusulas constitucionales invocadas.

por la apelante pues no se muestra, conforme conocida doctrina de V.E., como conclusión razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.

El pronunciamiento no cumple esa exigencia al desestimar la reparación del daño material proveniente de la pérdida de las hijas —y hermanas—, con el fútil argumento basado en una holgada situación económica de los padres. No sólo porque al resolver de ese modo se pierde de vista la hipótesis que el propio tribunal admite de una colaboración futura de las hijas hacia sus progenitores —como señala la apelante— y que, dicho sea de paso, no hay por qué reducir al supuesto extremo de una “desaparición de su capital” (fs. 485), como si el patrimonio familiar fuese insusceptible de acrecentarse con el aporte de los hijos. Sino también, porque al razonar como lo hace el *a quo*, se abre el camino hacia odiosas discriminaciones que reposan en una óptica parcializada y materialista de la realidad, conforme la cual la reparación por la pérdida de un hijo habrá o no de consentirse en función del caudal patrimonial de sus padres, razonamiento que no parece acorde con la letra y el espíritu de nuestra legislación civil ni con el principio que dimana del art. 16 de la Constitución Nacional.

Por otra parte, el argumento que niega la reparación a título de “chance”, tal como señala la apelante, se sustenta en una apreciación dogmática del tribunal que no puede servir de apoyo racional a la conclusión a que él arriba.

Análogas consideraciones merece la drástica reducción de la condena por daño moral, que también es materia de agravio. Los argumentos en que tal disminución se apoya son sólo aparentes y, por tanto, inocuos para fundar la decisión, según demuestra con acierto, a mi juicio, la recurrente.

En este sentido, creo que es deber incondicional de los jueces procurar que sus decisiones trasuntan el imperio de la ley, en la cual deben aquéllas hallar fundamento, según las circunstancias del caso y sin desatender la justicia de la solución alcanzada. Por eso, no pueden ellos abstenerse de dar a la condena que imponen la mag-

nidad que corresponda en función de los hechos, bajo el pretexto de que cualquiera sería efímera para reparar la ofensa inferida. Manifestaciones de tal naturaleza —como las que se formulan a fs. 486 vta— importarían una suerte de renuncia a la tarea primordial que les fuera encomendada. Sobre las consecuencias que pueden derivarse de actitudes semejantes previno Ihering al señalar que, en tales circunstancias, “la lucha por la ley se trueca en un combate contra ella”; añadiendo que “el sentimiento del derecho, abandonado por el poder que debía protegerlo, libre y dueño de sí mismo”, busca entonces los medios para obtener la satisfacción que se le niega (Rudolf von Ihering, “La lucha por el Derecho”, en “Tres Estudios Jurídicos”, p. 218, edit. Bibliográfica Omeba, Buenos Aires, 1960).

En la especie, preciso es observar que las meras expresiones de aflicción o compadecimiento hacia las víctimas del hecho luctuoso de que aquí se trata, no pueden suplir la reparación integral y adecuada de los daños ocasionados a raíz de aquél.

Pienso, en síntesis, que en los aspectos considerados y que fueron materia de agravio, la sentencia recurrida satisface sólo en forma aparente la exigencia de constituir una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a los hechos concretos de la causa, lo que impone su descalificación como acto jurisdiccional, según lo tiene decidido V.E. en precedentes análogos (cf. Fallos: 300:993; causas “Mochi, Aquiles Héctor c/Universidad Nacional de La Plata y otra s/indemnización d daños y perjuicios”, M. 534, sentencia de fecha 21 de junio de 1984; “Luque de Palavecino, Susana y otros c/Ministerio de Bienestar Social”, L. 226, sentencia de fecha 5 de marzo de 1985; “Ramos, Nicolás I. y otra c/Loiotile, Eduardo y otros”, R. 419, sentencia del 19 de marzo de 1985, entre otros).

Por lo expuesto, opino que corresponde admitir esta presentación directa y, en consecuencia, dejar sin efecto la sentencia recurrida a fin de que se dicte nuevo pronunciamiento respecto de las cuestiones que han sido materia de este dictamen. Buenos Aires, 11 de septiembre de 1985. *Juan Octavio Gauna.*

FALLO DE LA CORTE SUPREMA

Buenos Aires, 5 de agosto de 1986.

Vistos los autos: "Recurso de hecho deducido por la actora en la causa Santa Coloma, Luis Federico y otros c/E.F.A.", para decidir sobre su procedencia.

Considerando:

1º) Que la sentencia de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal, impugnada mediante el recurso extraordinario deducido a fs. 500/524, cuya denegación dio lugar a la presente queja, modificó el fallo de primera instancia —que había hecho lugar parcialmente a la demanda de daños y perjuicios, ordenando abonar a los actores la suma de \$a 2.786.510— y redujo el monto de la condena a \$a 557.400.

2º) Que para la mejor comprensión del caso, conviene indicar que a fs. 40/51 promovieron demanda los cónyuges Luis Federico de Santa Coloma y Jacqueline Colette Alice Dedoyard de Santa Coloma —por derecho propio y el primero de los nombrados también en representación del menor Martín Ambrosio de Santa Coloma— contra la Empresa Ferrocarriles Argentinos, por cobro de los daños materiales y morales resultantes del accidente ferroviario acaecido el 8 de marzo de 1981, en las cercanías de Brandsen, Provincia de Buenos Aires. En ese suceso perdieron la vida las menores Isabel Claudia, Florencia y Luz de Santa Coloma, y sufrió diversas heridas el mencionado Martín Ambrosio, todos ellos hijos de los actores.

La sentencia de primera instancia hizo lugar a la demanda por la suma ya indicada (fs. 434/437). Interpuestos recursos de apelación por la actora y la demandada, la Cámara en su decisión de fs. 484/491 modificó el monto de la condena, reduciéndolo a la suma de \$a 557.400. En cuanto aquí interesa, cabe señalar que la alzada revocó la decisión de primera instancia en lo concerniente al invocado daño material sufrido por los padres a consecuencia de la

muerte de sus tres hijas —por entender que éste no había sido probado— y, por otra parte, disminuyó considerablemente la suma fijada por el inferior en materia de daño moral.

Los actores se agraviaron de la manera en que la sentencia apelada resolvió los mencionados puntos, y sostuvieron su arbitrariedad con base en los variados vicios que señalan en su recurso de fs. 500/524 y en la presente queja.

3º) Que los agravios de los apelantes suscitan cuestión federal bastante para su tratamiento por la vía intentada, pues si bien remiten al análisis de cuestiones de hecho, prueba y derecho común, materia propia de los jueces de la causa y ajena, como regla y por su naturaleza, a la instancia extraordinaria (Fallos: 302:1095; 303:694), corresponde apartarse de tal principio cuando, como en el caso, median razones de mérito suficientes para descalificar el pronunciamiento.

4º) Que, en efecto, al rechazar toda indemnización por daño material a los padres, la sentencia señala que ni aun a título de "chance" —representada por la posible ayuda económica que pueda prestar en el futuro un hijo— corresponde fijar suma alguna. Lo decidido al respecto en segunda instancia se funda en que la holgada situación del matrimonio Santa Coloma —que no hace razonable prever que hubiere de recibir ayuda económica de sus hijas— impediría asegurar que de la muerte de éstas vaya a resultar perjuicio material para los actores (fs. 485/485 vta.).

De lo expuesto resulta una contradicción en el razonar del tribunal apelado, que lo priva de validez lógica. En efecto, si aquello que se trata de resarcir es la "chance" que, por su propia naturaleza, es sólo una posibilidad, no puede negarse la indemnización con el argumento de que es imposible asegurar que de la muerte de las menores vaya a resultar perjuicio, pues ello importa exigir una certidumbre extraña al concepto mismo de "chance" de cuya reparación se trata. Por otra parte, la sentencia pasa por alto la circunstancia de que el apoyo económico que los hijos pueden brindar a sus padres no se reduce a lo asistencial —bien que esto es lo

habitual en las familias de escasos recursos— y que, en determinados medios puede traducirse más frecuentemente en la colaboración en la gestión del capital familiar, según su envergadura, cuando la edad de los progenitores así lo exija.

5º) Que también debe hacerse lugar a los agravios de los actores en lo que se refiere al capítulo de la sentencia que reduce la suma que por daño moral había fijado el juez de primera instancia. En efecto, después de invocar que la reparación del daño moral tendría una finalidad principalmente punitiva, el *a quo* fija por este rubro \$a 230.000, como correspondiente al sufrido por los padres, no sin antes señalar —entre otras consideraciones— que ha tenido en cuenta el obrar del culpable y las consecuencias de su accionar.

Los vicios que en esta parte presenta la sentencia apelada llevan al Tribunal a detenerse con cierto detalle en su análisis. Como dato esencial se observa lo ínfimo de la suma por la que se hace progresar el reclamo. Ello salta a la vista si se la reajusta al momento actual —usando cualquiera de los índices estadísticos oficiales— o si se la compara con lo admitido por el *a quo* en concepto de “gastos de sepelio” (que representan un 66,52 % de aquélla). En este aspecto es tal la desproporción entre la suma en examen y la trágica entidad de la muerte de las tres hermanas —de 9, 10 y 13 años al momento del siniestro— que sólo cabe recordar el viejo adagio *res ipsa loquitur*.

La alzada ha pretendido fundamentar su conclusión en este punto, en la concepción según la cual lo punitivo o sancionatorio sería la única base que justificaría establecer una suma por daño moral. A este respecto, la sentencia destaca “la gravedad de la conducta de Ferrocarriles Argentinos, cuya notable negligencia surge con meridiana claridad” y no se desentiende de las que denomina “consecuencias del accionar”, acerca de lo que manifiesta no olvidar “el tremendo dolor que han debido sufrir los progenitores”. Como la capacidad económica de la demandada resulta obvia —lo que por notorio ha hecho que el juzgador ni se detuviera en el punto— fácilmente se concluye que se encuentran reunidos todos los requisitos que, desde la perspectiva asumida por la Cámara, imponen la aplicación de una

condigna sancion, resultado al que, inexplicablemente, no se arriba. Ello revela una evidente contradicción con las premisas aceptadas y descalifica el pronunciamiento (Fallos: 300:993, cons. 7º; fallo recaído, *in re*: "Rossi, Virgilio León c/Dirección Nacional de Vialidad s/nulidad de acto administrativo", de fecha 8 de setiembre de 1981, R.508-XVIII, cons. 2º).

6º) Que, por otra parte, resultan dogmáticas y carentes de la debida fundamentación las afirmaciones del *a quo* según las cuales el dolor de los padres "no es susceptible de ser aplacado, ni siquiera en grado mínimo, por la recepción de dinero, cualquiera sea la cantidad", pues a tal dolor "nada agregará ni quitará la cifra que recibían los agraviados", lo que demostraría que "la reparación que otorga la ley no puede tener tal finalidad".

En primer lugar, tal aserción no intenta siquiera compatibilizarse con los textos legales en los que la mentada "reparación" aparece inequívocadamente relacionada con la acción por indemnización y la obligación de resarcir (arg. arts. 522 y 1078 del Código Civil). Por otra parte, el pronunciamiento en recurso no atiende a las muy variadas aplicaciones que los padres de las menores podrían dar a la suma en cuestión, al decretar de modo indemostrable que jamás éstos podrán —a través de ese medio— obtener un ápice de consuelo o satisfacción, por más digna, noble o espiritual que fuese.

7º) Que al fijar una suma cuyo alegado carácter sancionatorio es —por su menguado monto— meramente nominal y al renunciar expresamente y en forma apriorística a mitigar de alguna manera —por imperfecta que sea— el dolor que dice comprender, la sentencia apelada lesiona el principio del *alterum non laedere* que tiene raíz constitucional (art. 19, de la Ley Fundamental) y ofende el sentido de justicia de la sociedad, cuya vigencia debe ser afianzada por el Tribunal, dentro del marco de sus atribuciones y en consonancia con lo consagrado en el Preámbulo de la Carta Magna.

8º) Que, asimismo, no figura entre las potestades de un estado constitucional imponer a los habitantes cargas que superen a las requeridas por la solidaridad social. Es obvio que, desde una espe-

cial —y respetable— concepción de la ética, puede mirarse a la reparación del daño moral como un apartamiento de las rigurosas exigencias que tal ética formula a quienes deseen seguirla. Pero no cabe que los jueces se guíen, al determinar el derecho, por patrones de moralidad que excedan los habitualmente admitidos por el sentimiento medio, pues, como lo señala Cardozo, "los jueces deben dar vigor con sus sentencias a la moralidad corriente de hombres y mujeres de conciencia recta" ("The nature of the judicial process", U.S. 1937, Yale University Press, pág. 106). En efecto, la decisión judicial no ha de reemplazar las opciones éticas personales cuya autonomía también reconoce el art. 19 de la Constitución Nacional.

Ahora bien, en el sentimiento corriente, la actitud hacia las pérdidas definitivas no es aconsejar su asunción heroica, sino que se traduce en un activo intento de mitigarlas, aun a sabiendas de la pobreza de medios con que se cuenta a ese fin. No es ésta, sin embargo, la posición de la Cámara, que de hecho compele a un renunciamiento —consistente en soportar calladamente la pérdida de tres hijas— que no puede ser impuesto a los demás, sino solo libremente escogido por ellos.

9º) Que, por todo lo dicho, el pronunciamiento recurrido no constituye una derivación razonada del derecho vigente, por lo que debe ser revocado, de conformidad con la conocida doctrina del Tribunal en materia de sentencias arbitrarias.

Por ello, y lo concordemente dictaminado por el señor Procurador General, se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario de fs. 500/524 y se deja sin efecto la sentencia apelada con el alcance indicado. Vuelvan los autos al tribunal de origen para que se proceda a dictar un nuevo fallo con arreglo al presente.

AUGUSTO CÉSAR BELLUSCIO — CARLOS S. FAYT —
ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI JORGE
ANTONIO BACQUÉ.